

1502646-93.2019.8.26.0663

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, autos 1504905-21.2017.8.26.0602 e 000893-83.2016.8.26.0663 e recebeu, no primeiro caso, remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, em 17/07/2018, e, no segundo caso, semiliberdade, em 10/01/2018.

Além desses registros, próximos à data dos fatos relatados nos presentes autos, ele ostenta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Votorantim-SP - cep 18114-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502646-93.2019.8.26.0663 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502646-93.2019.8.26.0663

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2303263/2019 - Delegacia de Polícia de Votorantim, 2950/19/611 - DEL.POL.VOTORANTIM, 2303263 -

DEL.POL.VOTORANTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELSON APARECIDO DE LIMA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Syuffi Montes

ELSON APARECIDO DE LIMA JUNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 16/10/2019, por volta das 00h30min, na Avenida Pedro Augusto Rangel, nº 660, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria matado Leandro dos Santos Souza, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que produziram na vítima as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após regular instrução, por sentença prolatada às fls. 393/418, o réu foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Transitada a sentença em julgado (fl. 509), os autos foram redistribuídos os autos ao Setor do Júri (fl. 521).

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público arrolou testemunhas à fl. 526. A defesa não arrolou testemunhas nesta fase.

À fl. 577, foi designada a presente data para a realização da sessão plenária do júri.

Relatório do processo às fls. 578/580.

Na presente data, foram ouvidas cinco testemunhas e interrogado o réu, seguindo-se aos debates e à votação pelo Egrégio Conselho de Sentença.

É o relatório. Decido.

O Egrégio Conselho de Sentença, votando os quesitos propostos, assim decidiu: por maioria de votos, reconheceu a materialidade, a autoria e o nexa causal. Também por maioria de votos, afastou as teses de legítima defesa putativa por erro de tipo inevitável e inexigibilidade de conduta diversa (terceiro quesito) e acolheu a tese de legítima defesa putativa por erro de tipo evitável (quarto quesito).

Deste modo, em consonância com o resultado da votação realizada pelo Conselho de Sentença, passo a decidir.

Reconhecido que o réu agiu sob o manto da legítima defesa putativa por erro de tipo evitável, deve responder pelo crime que lhe foi atribuído na exordial na sua forma culposa, por força do disposto no art. 20, § 1º segunda parte, do Código Penal.

Consoante confirmado pelo acusado, no dia dos fatos, ele estava na condução de sua motocicleta quando se deparou com três outras, conduzidas, cada qual, por um indivíduo. Ao se aproximar do grupo, percebeu que uma delas era ocupada pela vítima Leandro, pessoa com quem tivera desavenças anteriormente.

Na sequência, Leandro colocou uma das mãos na região da cintura e visualizou um objeto que, naquele momento, pensou acreditar ser uma arma, razão pela qual, temeroso de que algo pudesse lhe acontecer, sacou da arma que trazia consigo e efetuou alguns disparos.

O erro do réu, segundo reconhecido pelo E. Conselho de Sentença, foi evitável, pois ele teria agido de modo imprudente, afoito, sem as cautelas necessárias, que seriam adotadas por outra pessoa que estivesse na mesma situação.

Logo, em face da versão apresentada pelo réu e do resultado da votação, ele deve ser responsabilizado pela prática do delito previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal.

Dosimetria da Pena

Atendendo ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a fixar a pena.

A sanção catalogada no Código Penal para o crime previsto no art. 121, § 3º é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal não são inteiramente favoráveis ao acusado. Conquanto ele não ostente outros apontamentos criminais passíveis de consideração como maus antecedentes, consoante certidão acostada às fls. 586/588, possui alguns registros infracionais de relevo, que não podem ser menosprezados.

Há, em nome do acusado, dois processos pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, autos 1504905-21.2017.8.26.0602 e 000893-83.2016.8.26.0663 e recebeu, no primeiro caso, remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, em 17/07/2018, e, no segundo caso, semiliberdade, em 10/01/2018.

Além desses registros, próximos à data dos fatos relatados nos presentes autos, ele ostenta dois processos de execução de medida socioeducativa de liberdade assistida, autos 0005089-67.2014.8.26.0663 e 0003192-33.2016.8.26.0663, além de outro processo, autos 0002243-77.2014.8.26.0663, em que foi concedida remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida.

Malgrado esses apontamentos, assim como os autos criminais nº 1500855-52.2020.8.26.0567 e 1510283-84.2019.8.26.0602, referentes, respectivamente, ao delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (sentença condenatória

transitada em julgado para a defesa em 11/08/2021) e ao delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (sentença de pronúncia prolatada em 10/11/2021), não possam ser examinados como maus antecedentes, conjuntamente analisados delineiam um quadro de evidente dedicação do acusado a prática ilícitas. Os diversos registros sustentam, pois, a conclusão de que o réu apresenta personalidade desvirtuada, voltada ao cometimento reiterado de condutas à margem da lei.

Deste modo, reputo cabível, nesta etapa, a majoração da pena, na fração de 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, devem ser reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea do réu, resultando na fixação da pena no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento nem de diminuição a considerar.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, à vista das considerações expostas na primeira fase, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO ELSON APARECIDO DE LIMA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal.

Na sequência, considerando-se que o réu encontra-se segregado desde 10/06/2020 (fls. 148/150), JULGO EXINTA A PENA acima fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da lei.

Oficie-se à autoridade policial para que esclareça, no prazo de cinco dias, o motivo pelo qual o inquérito policial relacionado aos fatos tratados no boletim de ocorrência nº 135/2019 somente foi instaurado em 25 de maio de 2022 (fls. 644/645). Após, tornem conclusos.

Publicada a portas abertas no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Votorantim, às 21 h do dia 27 de maio de 2022.

P.I.C.

Votorantim, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA